

القضية التنفيذية (٢٠١٦/٢٨٥٨)

بناءً على انتخابي من قبلكم عطوفة قاضي التنفيذ في محكمته بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٢٠١٦/٢٨٥٨ المتضمن إجراء الكشف على القطع الأراضي أرقام (٢٠١٦/١٤١/١٣٨) حوض الدقسه ١ من أراضي قرية جبه / محافظة جرش حيث تمت بمرافقة مأمور تنفيذ محكمته بداية جرش لإجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ وتحليلها القسم القانونية على أن أقوم بمهمتي بكل أمانه وصدق وإخلاص وتسلمت المبررات وهي (سندات التسجيل) ومخططات الأراضي وإفهاما المهمة الموكولة لي

الكشف على قطع الأراضي أرقام (٢٠١٦/١٤١/١٣٨) ٦٧ حوض الدقسه / ١ من أراضي قرية جبه / محافظة جرش و بيان فيما كانت المبررات تنطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعه الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفا دقيقا ومفصلا من كافة الوجود من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطبغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمخاضية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الأعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفا دقيقا وغايات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وعمر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على أن تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والابنية والانشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على أن يساقس الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما اذا كان المدين ساكنا فيه أو أنه مشغول من الغير

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطع الأراضي موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للقطع موضوع الدعوى طلبت من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة لقطع الأراضي موضوع التنفيذ مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٣ ألفقره الثالثة والماد ٨٥ ألفقره الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير إن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة بالمهمة المكلف بها علميا وبالممارسه الفعلية . وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانه وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمه او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئه المحكمة - عدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة او بإذنها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله او محاوله التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل ثلاثه من قبل المحكمة وأعاد الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وان يتضمن التقرير كشف بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها المهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملا وعنوانه ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته او مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته ولدى العودة إلى العقار موضوع الدعوى مره ثلثيه والتجوال في أرجائها وإجراء الكشف الحسي واخذ القياسات اللازمة على أن تتم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بيان وعلى أن يصرح الخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى وفيما اذا قاما بخبرتهما وحدهما ام مع غيرهما والتقدير بعدم تسليم ايه وثائق او مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما او محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل ثلاثه من المحكمة وأعاد الوثائق والبيان المسلمة لهما

ولدى العودة إلى العقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :

أولا القطعة الأرض رقم ١٣٨ حوض الدقسه / ١ لوحة / ١ بمساحة (١٠٩٤) متر مربع من أراضي قرية جبه / محافظة جرش نوع ملك خارج التنظيم تقع للجهة الشمالية الغربية من قرية المصطبة - للجنوب من الشارع العام النافذ جرش/ عمان بالقرب من منطقه سيل الزرقاء ذات تربه حمراء صالحة للزراعة والبناء معا يتخللها بعض الصخور الثابتة والمتحركة وذات ميل منحدر إلى متوسط وذات طبيعة جبليه وشكلها منتظم وغير مزروعة وخاليه من الابنيه والانشاءات وقريبه لبعض الخدمات مرسم عليها شارع إفرازي غير سالك بالنظر لموقع قطعه الأرض وطبيعتها واستعمالاتها وموقعها وبعدها وقربها عن الخدمات ومساحتها وشكلها وحسب الأسعار الدارجة نقدر قيمه المتر المربع الواحد من قطعه الأرض بمبلغ ٨ دنانير وعليه يكون قيمتها تساوي ١٠٩٤ متر مربع ٨x دنانير = ٨٧٥٢ دينار

ثالثا للقطعة الأرض رقم ٢٠٩ الدقمسه / ١ لوحة / ١ بمساحة (١٠٠٠) متر مربع من أراضي قرية جبه / محافظه جرش نوع ملك خارج التنظيم تقع للجهة الشمالية الغربية من قرية المصطبة للجنوب الشرقي من الشارع العام النافذ جرش/ عمان بالقرب من منطقته سيل الزرقاء ذات تربه حمراء صالحه للزراعة والبناء معا يتخللها بعض الصخور الثابتة والمتحركة وذات ميل منحدر إلى متوسط وذات طبيعة جبليه وشكلها منتظم مرسوم عليها شارع افرازي غير سالك وتفتقر لمعظم الخدمات وغير مزروعة وخاليه من الابنيه والانشاءات

بالنظر لموقع قطعه الأرض وطبيعتها واستعمالاتها وموقعها وبعدها وقربها عن الخدمات ومساحتها وشكلها وحسب الأسعار الدارجة نقدر قيمه المتر المربع الواحد من قطعه الأرض بمبلغ ٥ دنانير وعليه يكون قيمتها تساوي ١٠٠٠ متر مربع ٥x دنانير = ٥٠٠٠ دينار

• ألقطعه مملوكة على الشيوخ وكما ورد بسند التسجيل المبرز ومجموع الحصص الإجمالي يساوي ٥٦٤٤٨٠

حصه وعليه يكون قيمه حصص المدعى عليهم وحسب سند التسجيل المبرز

اسم الشريك المدعى عليه	الحصص	المساحة م ^٢	القيمة بالدينار
فواز محمود محمد حسن	٢٨٢٢٤٠	٥٠٠	٢٥٠٠.٠٠
جمال راغب عبد المعطي احمد ابو راس	٧٨٠٠	١٣.٨٢	٦٩.٠٩
ريما راغب عبد المعطي احمد ابو راس	٣٩٠٠	٦.٩١	٣٤.٥٥
فداء راغب عبد المعطي احمد ابو راس	٣٩٠٠	٦.٩١	٣٤.٥٥
جلال راغب عبد المعطي ابو راس	٧٨٠٠	١٣.٨٢	٦٩.٠٩
عاليه راغب عبد المعطي احمد ابو راس	٣٩٠٠	٦.٩١	٣٤.٥٥
فريال عبد المعطي احمد ابو راس	٤٧٩٤٠	٨٤.٩٣	٤٢٤.٦٤
رشاد عبد المعطي احمد ابو راس	١٥٦٢٥٠	٢٧٦.٨٠	١٣٨٤.٠٢
المجموع	٥١٣٧٣٠	٩١٠.٠٩	٤٥٥٠.٤٧

اسم الشريك المدعى	الحصص	المساحة م ^٢	القيمة بالدينار
وسيم محمود محمد البندقي	٥٠٧٥٠	٨٩.٩١	٤٤٩.٥٣

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أفهمتنا إياها المحكمة المؤقره وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وأننا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانه وأنه لا يوجد أي ظرف لو سبب من شأنه آثاره الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقره والمبرزات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون إيه صعوبات اعترضت عملنا أو إيه محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (سندات التسجيل الحديثه ومخططات الأراضي) وهذه المبرزات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة ألينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالاضافه إلى مرافقتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ٨ ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي وحسب الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة هذه خبرتي / تحريرافي ٢٠٢٢/٢/٢٠

مساح ومقدر عقاري
سليمان علي الفندي فريحات
جرش ٠٧٧٢٤١٤٦٣٩